A Bíblia do Leilão Imobiliário

Compre seu Imóvel com até 94% de Desconto

Solomon Von Herclestein

A BÍBLIA DO LEILÃO IMOBILIÁRIO Compre seu Imóvel com até 94% de Desconto

Autor: Solomon Von Herclestein

PREFÁCIO

Por que escrevi este livro

Declaração de interesse: neste livro divulgo o Hercleus Terminal e o podcast AVVISI, produtos e serviços de minha autoria. Eles podem ser úteis ao leitor e também geram receita para mim.

Aqui fala Solomon Von Herclestein.

Este livro é a versão expandida e aprofundada do conteúdo que venho apresentando em minhas aulas e palestras. É a "Bíblia sobre o leilão imobiliário: Compre seu imóvel com até 94% de desconto".

Escrevi este livro porque não me canso de explicar que o leilão de imóveis é um bom investimento, com retorno financeiro muito maior do que outras aplicações e o risco muito mais baixo do que se imagina. Mesmo assim, por ser algo que ainda não é popular no Brasil, as pessoas têm receio de dar lances. É algo que diminui a cada dia, na medida em que surgem novas casas leiloeiras e em que a imprensa dedica mais espaço à cobertura jornalística deste mercado.

Minha história: do primeiro leilão à carteira milionária

Em agosto de 2022, arrematei um apartamento na Vila Madalena, em São Paulo capital, por R$ 180 mil. Gastei mais de R$ 50 mil com outras despesas. Passou-se um tempo, revendi o bem por R$ 320 mil. É um lucro, portanto, de R$ 90 mil em menos de 12 meses — o que, comparado com, por exemplo, alguns títulos de renda fixa que giram por volta de 12% ao ano, representa três anos de retorno em apenas um ano.

Este não foi um caso isolado. Foi o primeiro de muitos. E acredito que, se você está lendo este livro, também pode alcançar resultados semelhantes — ou melhores.

Para quem este livro é escrito

Este livro é para você que:

• Quer comprar a casa própria pagando bem menos do que o valor de mercado • Busca uma alternativa de investimento com retornos superiores à poupança e à renda fixa

• Deseja entender como funciona o mercado de leilões imobiliários sem cair em golpes ou promessas falsas

• Quer se tornar um investidor imobiliário com conhecimento jurídico e financeiro sólido

• É estrangeiro e deseja investir no mercado imobiliário brasileiro

Como usar este livro

Este livro está organizado em sete Partes, que vão do fundamento à prática.

PARTE I — O Fundamento: Entenda o que é um leilão imobiliário, sua base legal e os tipos existentes.

PARTE II — O Caminho: Aprenda como participar de um leilão, desde a leitura do edital até a formulação do lance.

PARTE III — O Negócio: Descubra os custos, a arrematação, a imissão na posse, a reforma e a venda.

PARTE IV — A Estratégia: Domine a matemática do lucro, os 3 pilares do sucesso e a mágica dos juros compostos aplicada aos leilões.

PARTE V — O Perigo: Conheça os riscos reais e como evitá-los.

PARTE VI — A Prática: Siga o checklist completo para seu primeiro leilão e estude casos reais.

PARTE VII — O Futuro: Entenda as tendências do mercado e a mentalidade do investidor de sucesso.

Além disso, incluí capítulos bônus sobre investimento para estrangeiros e leilões de alto valor, além de apêndices com legislação, glossário e ferramentas práticas.

Vamos começar.

AVISO IMPORTANTE

Este livro tem caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de investimento, aconselhamento jurídico ou tributário. Leilões imobiliários envolvem riscos, inclusive perda de capital. Antes de decidir, consulte um advogado, um contador e um assessor de investimentos registrado na CVM. O autor divulga produtos e serviços próprios (Hercleus Terminal e podcast AVVISI) ao longo da obra.

PARTE I — O FUNDAMENTO

Capítulo 1: O que é um Leilão Imobiliário?

1.1 Definição e conceitos básicos

Os bens vendidos em leilões de imóveis podem ser provenientes de processos judiciais, de bancos, de seguradoras, de empresas ou de particulares.

Leilão de imóveis é uma categoria de venda de bens imobiliários, e neste tipo de transação não há negociação direta entre um comprador e um vendedor. No caso de leilões judiciais, a alienação é feita em um processo, e o juiz é que vai homologar ou não a arrematação. Nos leilões, os interessados fazem os lances em disputa, na qual será homologada a melhor oferta.

1.2 A diferença entre compra convencional e arrematação

COMPRA CONVENCIONAL vs. ARREMATAÇÃO		
Aspecto	Compra Conven.	Arrematação Leilão
Negociação	Direta vendedor	Via leilão, lances
Preço	Mercado (negoc.)	Lance vencedor
Condição do imóvel	Vistoria livre	"No estado em que se encontra" (as is)
Dívidas	Vendedor quita	Podem ser assumidas
Tempo	Flexível	Definido pelo edital

1.3 Por que os imóveis vão a leilão?

O fator principal é a crise. O Brasil ainda não se recuperou da crise econômica que deixou milhões desempregados. Tivemos a pandemia de Covid-19, tivemos uma recessão pós-Covid, e isso derrubou a quantidade de lançamentos imobiliários. Quem tinha dinheiro passou a procurar imóveis usados e com melhores condições de pagamento. Foi o ponto de partida para o crescimento do mercado de leilões.

Os brasileiros descobriram essa possibilidade e foram dar lances para comprar a casa própria pagando bem menos. Além disso, muitas instituições bancárias lotadas de imóveis retomados, que precisavam ser vendidos, facilitaram a negociação, parcelaram o valor do arremate e, em muitas vezes, até financiaram o lance vencedor, com prazo quase tão extenso quanto de um empréstimo imobiliário e com taxas reduzidas.

1.4 A história dos leilões no Brasil

O leilão imobiliário é embasado na Lei de número 9.514, de 20 de novembro de 1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências.

O Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) tem por finalidade promover o financiamento imobiliário em geral, segundo condições compatíveis com a formação dos fundos respectivos.

Capítulo 2: A Base Legal dos Leilões

2.1 Lei 9.514/97: o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI)

A Lei 9.514/97 é o alicerce do mercado de leilões imobiliários no Brasil.

Artigo 1º: O Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) tem por finalidade promover o financiamento imobiliário em geral, segundo condições compatíveis com a da formação dos fundos respectivos.

Artigo 2º: Poderão operar no SFI as Caixas Econômicas, os bancos comerciais, os bancos de investimentos, os bancos com carteira de crédito imobiliário, a sociedade de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e, a critério do Conselho Monetário Nacional (CMN), outras entidades.

Artigo 3º: As companhias securitizadoras de créditos imobiliários, instituições não financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações, terão por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a emissão e colocação no mercado financeiro de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), podendo emitir outros títulos de crédito, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com as suas atividades.

Segundo leilão no regime extrajudicial: se o primeiro leilão não tiver lance igual ou superior ao valor do imóvel fixado no contrato, realiza-se um segundo leilão nos 15 dias seguintes. Nele, o lance deve ser igual ou superior ao valor integral da dívida, das despesas e dos encargos legais (art. 27, §§ 1º e 2º, da Lei 9.514/97). A jurisprudência do STJ considera preço vil o lance inferior a 50% do valor de avaliação (AgInt nos EDcl no REsp 1.931.921/SP, 2021), vedação que o REsp 2.096.465/SP aplica também à execução extrajudicial.

2.2 Lei 13.465/2017: atualizações e modernizações

A Lei 13.465/2017 trouxe atualizações importantes para o mercado de leilões, especialmente no que diz respeito ao leilão extrajudicial, que passou a ser regido por este diploma em conjunto com a Lei 9.514/97.

2.3 O papel do Conselho Monetário Nacional (CMN)

O CMN é o órgão responsável por definir quais entidades podem operar no SFI, conforme previsto no artigo 2º da Lei 9.514/97.

2.4 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e a securitização

As companhias securitizadoras de créditos imobiliários têm por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a emissão e colocação no mercado financeiro de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Este mecanismo permite que os créditos imobiliários sejam transformados em títulos negociáveis no mercado financeiro, aumentando a liquidez do setor.

2.5 A Constituição Federal e o direito à propriedade

O leilão imobiliário, embora seja uma forma de execução forçada, respeita o direito à propriedade previsto na Constituição Federal, pois ocorre dentro de um processo legal que garante o devido processo legal e a ampla defesa ao devedor.

Capítulo 3: Os Dois Tipos de Leilão

O leilão pode ser realizado de forma judicial ou extrajudicial.

3.1 Leilão Extrajudicial

No leilão extrajudicial, regido pelas Leis 9.514/97 e 13.465/2017, o leilão extrajudicial de imóveis é executado nos casos de inadimplência de no mínimo três parcelas de um bem alienado fiduciariamente com a instituição financeira.

Como funciona:

1. O cidadão comprou um apartamento com financiamento 2. Não pagou três parcelas 3. Foi para o processo de leilão extrajudicial

O processo:

O banco irá enviar para o devedor, via cartório de registro de imóveis, notificação por escrito para que pague as parcelas atrasadas e corrigidas, conforme uma planilha que seguirá junto à notificação. O devedor normalmente terá 15 dias para pagar o débito à vista e em cartório.

Caso contrário, a instituição financeira poderá quitar o ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) e firmar a propriedade em seu favor. No prazo de 30 dias após a consolidação, o imóvel poderá ser levado a leilão e é arrematado.

Como impedir o leilão:

A única maneira de impedir que o imóvel seja leiloado será por meio de uma ação judicial informando ao judiciário os motivos da inadimplência, bem como propondo o pagamento à vista do débito, depositando os valores em conta judicial vinculada aos autos, ou no caso de o credor aceitar um acordo no parcelamento do débito.

3.2 Leilão Judicial

Ocorre por meio de uma ação judicial de cobrança de dívida do próprio imóvel, podendo variar entre taxa de condomínio ou IPTU não pago.

Como suspender um leilão judicial:

Nesse caso, a suspensão do leilão somente se dará com o pagamento integral da dívida ou se o credor aceitar um acordo no parcelamento do débito.

3.3 A diferença entre 1ª e 2ª praça

No leilão judicial, há duas praças (ou chamadas):

1ª praça: O imóvel é oferecido pelo valor da avaliação. Se não houver lances, segue para a 2ª praça.

2ª praça: O imóvel é oferecido em novo leilão, com lance mínimo definido pelo juiz e pelo edital. A lei proíbe o chamado preço vil, e lances muito abaixo do valor de avaliação podem ser anulados. Confira o piso aplicável ao seu caso com um advogado.

É na 2ª praça que as oportunidades costumam aparecer, mas o desconto depende do edital e do piso legal contra preço vil.

Capítulo 4: Quem Pode e Quem Não Pode Participar

4.1 Pessoas físicas e jurídicas: requisitos básicos

Qualquer pessoa maior de 18 anos, física ou jurídica, pode participar do leilão.

Para participar, é necessário:

• Comparecer ao local onde se realizará o leilão conforme consta no edital, portando os documentos pessoais

• Ou participar pela internet, fazendo um cadastro antecipado no site do leiloeiro

4.2 As restrições do Artigo 890 do Código de Processo Civil

Não podem oferecer lance, em relação aos bens e às situações indicadas no artigo 890 do Código de Processo Civil:

• Tutores, curadores, testamenteiros, administradores e liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e responsabilidade

• Mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados

• Juiz, membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, escrivão, chefe de secretaria e demais servidores da justiça, na localidade onde servirem

• Leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados

• Advogados de qualquer das partes

4.3 Menores de 18 anos: é possível?

Não. A participação em leilão exige capacidade civil plena, ou seja, maioridade (18 anos).

4.4 Estrangeiros: regras especiais

Estrangeiros podem participar de leilões no Brasil, mas devem observar regras específicas, que serão detalhadas no Capítulo 26 (Bônus).

PARTE II — O CAMINHO

Capítulo 5: O Edital — A Bíblia do Negócio

5.1 O que é e onde encontrar

Por se tratar de uma licitação, todos os leilões possuem um edital, que deve ser anunciado com antecedência, havendo ampla publicidade e circulação, seja impresso ou digital.

Onde encontrar:

• Jornais de grande circulação, que já têm caderno com os editais • Site dos leiloeiros • Site dos tribunais

5.2 Informações essenciais no edital

Deve constar as principais informações sobre o bem, tais como:

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS NO EDITAL	
Informação	Por que é importante
Metragem	Define o tamanho e o valor
Localização	Determina valor de mercado
Estado do imóvel	Indica necessidade de reforma
Ocupação	Ocupado ou desocupado?
Dívidas pendentes	IPTU, condomínio, etc.
Valor mínimo	Lance inicial
Condições de pagamento	À vista, parcelado ou finan.

5.3 Como interpretar a linguagem jurídica do edital

Editais são redigidos em linguagem jurídica, o que pode ser intimidador para iniciantes. É fundamental:

1. Ler o edital completo — não apenas o resumo 2. Identificar as cláusulas mais importantes — ocupação, dívidas, valor mínimo 3. Buscar ajuda profissional se houver dúvidas

Capítulo 6: Onde Encontrar Leilões

6.1 Jornais de grande circulação

Jornais como O Globo, O Estado de São Paulo, Valor Econômico têm sessões semanais ensinando tudo sobre leilões e informando as oportunidades de arremate disponíveis.

6.2 Sites de leiloeiros oficiais

Cada leiloeiro mantém um site onde publica seus editais e realiza leilões online.

6.3 Portais dos Tribunais de Justiça

Os Tribunais de Justiça dos estados publicam editais de leilões judiciais em seus portais.

6.4 Plataformas digitais que reúnem múltiplos leiloeiros

Uma plataforma digital que reúne imóveis disponíveis em 1.500 leiloeiros está começando a operar, facilitando a busca por oportunidades.

6.5 Como configurar alertas para não perder oportunidades

Dica prática: cadastre-se nos sites dos principais leiloeiros e configure alertas por e-mail para receber notificações quando novos editais forem publicados.

Capítulo 7: Como Dar o Lance

7.1 Leilão Presencial: documentos necessários e procedimento

Para participar de um leilão presencial, é necessário:

1. Comparecer ao local indicado no edital 2. Portar documentos pessoais (RG, CPF) 3. Estar atento à condução do leiloeiro 4. Fazer lances verbais durante a disputa

7.2 Leilão Online: cadastro antecipado e estratégias de lance

Para participar de um leilão online:

1. Fazer cadastro antecipado no site do leiloeiro 2. Enviar a documentação exigida 3. Fazer o depósito de caução (geralmente 5% do lance mínimo) 4. Dar lances pela plataforma na data marcada

7.3 Estratégias para vencer com o menor preço possível

1. Defina seu lance máximo antes do leilão — e não o ultrapasse 2. Participe de leilões com poucos inscritos — menos concorrência 3. Dê lances no último minuto — evita inflacionar o preço antes da hora 4. Não se deixe levar pela emoção — a disciplina é a chave

7.4 O que fazer se você perder o lance

Se você perder o lance, não desanime. O mercado de leilões oferece oportunidades todos os dias. Analise o que deu errado e se prepare para o próximo.

7.5 Psicologia do leilão: como não se deixar levar pela emoção

O leilão é um ambiente emocional. O leiloeiro é treinado para criar senso de urgência e competição. Para não cair nessa armadilha:

• Tenha seu lance máximo definido e não o mude durante o leilão • Lembre-se: sempre haverá outro imóvel • Respire fundo antes de dar um lance

Capítulo 8: O Papel do Leiloeiro

8.1 Quem é e quais suas funções

O leiloeiro é o profissional responsável por conduzir o leilão, receber os lances e declarar o vencedor.

8.2 Requisitos para ser leiloeiro

A profissão de leiloeiro será exercida mediante matrícula concedida pelas juntas comerciais do Distrito Federal, dos estados e território do Acre.

Para ser leiloeiro, é necessário:

• Ser cidadão brasileiro • Estar no gozo dos seus direitos civis e políticos • Ser maior de 25 anos • Ser domiciliado no lugar em que pretende exercer a profissão há mais de cinco anos • Ter idoneidade comprovada com a apresentação de carteira de identidade e certidões negativas dos distribuidores

• Apresentar certidão negativa de ações ou execuções movidas contra ele no Fórum Cível Federal e local correspondente a seu domicílio e relativo ao último quinquênio

Não podem ser leiloeiros:

• Os que estiverem sido destituídos anteriormente dessa profissão, salvo se houverem sido a pedido

• Os falidos não reabilitados • Os reabilitados quando a falência tiver sido qualificada como culposa ou fraudulenta

8.3 Fiança e responsabilidades legais

O leiloeiro, depois de habilitado devidamente perante as juntas comerciais, fica obrigado, mediante despacho das mesmas juntas, a prestar fiança em dinheiro ou em apólice da dívida pública federal.

8.4 Como verificar se o leiloeiro é confiável

1. Consulte o registro do leiloeiro na Junta Comercial 2. Verifique se há processos contra ele 3. Pesquise a reputação do leiloeiro na internet 4. Peça referências a outros investidores

PARTE III — O NEGÓCIO

Capítulo 9: A Arrematação — O Momento da Verdade

9.1 O que acontece após o lance vencedor

Após o lance vencedor, o arrematante deve:

1. Pagar o valor do lance (ou a entrada, se parcelado) 2. Aguardar a homologação pelo juiz (nos leilões judiciais) 3. Registrar a arrematação no cartório de registro de imóveis

9.2 Homologação pelo juiz: o que significa e quanto tempo leva

No caso de leilões judiciais, a alienação é feita em um processo, e o juiz é que vai homologar ou não a arrematação. A homologação pode levar de alguns dias a alguns meses, dependendo da complexidade do processo.

9.3 O pagamento: à vista, parcelado ou financiado?

Muitas instituições bancárias facilitaram a negociação, parcelaram o valor do arremate e, em muitas vezes, até financiaram o lance vencedor, com prazo quase tão extenso quanto de um empréstimo imobiliário e com taxas reduzidas.

9.4 Custos além do lance

Custo	Descrição
ITBI	Imposto de Transmissão (2-4%)
Taxas cartorárias (emolumentos)	Registro da arrematação (0,5-1%)
Honorários do leiloeiro	Comissão sobre o lance (1-5%)
Dívidas retroativas	IPTU, condomínio (Variável)
Registro da arrematação	Cartório de imóveis (Variável)

9.5 Financiamento depois da arrematação

Em leilões de bancos, como os da Caixa, o edital pode permitir o pagamento financiado. Regras que costumam aparecer:

1. Entrada: nos leilões da Caixa, a entrada costuma ser de pelo menos 5% do valor mínimo de venda, paga em até 2 dias úteis após a homologação. Confira no edital. 2. Financiamento e FGTS: só são permitidos quando o anúncio do imóvel disser que aceita. Não é regra geral. 3. Percentual financiado: materiais de divulgação falam em até 95%, mas o valor real

depende do edital e da aprovação do banco. Trate qualquer número como ponto de partida, não como garantia. 4. Comissão do leiloeiro: costuma ser cerca de 5% do valor do imóvel, paga pelo comprador. Confira no edital. 5. Segundo leilão: se o primeiro não tiver lance vencedor, o segundo leilão ocorre nos 15 dias seguintes, com lance mínimo que pode ser menor, mas nunca inferior a 50% do valor de avaliação (art. 27, §2º, da Lei 9.514/97, com a redação da Lei 14.711/2023).

Antes de contar com o financiamento, confirme com o banco a renda exigida, a documentação, a avaliação do imóvel, o prazo máximo e as taxas. Como o imóvel fica em alienação fiduciária, o inadimplente perde o direito de quitar a dívida para recuperar o imóvel depois que a propriedade é consolidada: segundo o STJ (Tema 1.288, REsp 2.126.726/SP), após a consolidação da propriedade sob a Lei 13.465/2017 não há mais purgação da mora, restando ao devedor apenas o direito de preferência (art. 27, §2º-B, da Lei 9.514/97).

Os números deste texto vêm de matérias de imprensa e de editais de leilão de 2026. Confirme sempre no edital de cada imóvel.

Capítulo 10: Imissão na Posse — Como Tomar o Imóvel

10.1 Imóvel desocupado: o caminho mais rápido

Se o imóvel estiver desocupado, a imissão na posse é imediata. O arrematante pode tomar posse assim que o pagamento for efetuado e a arrematação for homologada.

10.2 Imóvel ocupado: como proceder

Se o imóvel estiver ocupado, a situação é mais complexa. Neste caso:

1. Verifique no edital se a ocupação é informada 2. Tente um acordo extrajudicial com o ocupante 3. Se necessário, ajuize ação de imissão na posse

10.3 Imissão na posse: extrajudicial ou judicial

O caminho depende de como o leilão foi feito.

No leilão extrajudicial, regido pela Lei 9.514/97, o arrematante tem direito à imissão na posse depois de a carta de arrematação ser registrada na matrícula do imóvel (art. 30). Se o ocupante não sair, cabe ação de imissão na posse. Enquanto o ocupante permanecer, é devida a taxa de ocupação de 1% ao mês sobre o valor do imóvel indicado no contrato para venda em leilão, desde a arrematação até a imissão (art. 37-A, com redação dada pela Lei 14.711/2023). Uma ação anulatória contra o leilão, sem decisão que suspenda o procedimento, em geral não impede a imissão, segundo decisões de tribunais estaduais. Isso não é garantia: confira o caso com advogado.

No leilão judicial, a imissão segue as regras de expropriação do Código de Processo Civil. Os prazos e os recursos são diferentes e devem ser conferidos com advogado.

Atenção: o ocupante pode alegar nulidade do procedimento. Por isso, leia o edital e a matrícula antes do lance. Verifique também se o edital comprova a intimação pessoal do devedor sobre as datas do leilão: os tribunais discutem quando a falta dessa intimação anula o procedimento, e a ciência inequívoca do devedor tem sido considerada suficiente em alguns casos. Confirme com advogado.

10.4 Prazos e custos judiciais

Aspecto	Estimativa
Prazo desocupação voluntária	15 a 30 dias
Prazo desocupação judicial	6 meses a 2 anos
Custos judiciais	Advogado, custas, perícia

10.5 Acordos extrajudiciais com ocupantes

Muitas vezes, é mais rápido e barato fazer um acordo com o ocupante (pagamento de "chave na mão") do que ajuizar uma ação judicial.

10.6 Casos extremos: reintegração de posse com força policial

Em casos extremos, pode ser necessária a reintegração de posse com auxílio da força policial. Este é um procedimento caro, demorado e emocionalmente desgastante.

10.7 O que fazer se o ocupante for idoso, criança ou pessoa com deficiência

A desocupação de imóveis ocupados por idosos, crianças ou pessoas com deficiência é mais difícil e demorada, pois a justiça tende a ser mais protetiva com esses grupos.

Capítulo 11: Reforma e Valorização

11.1 Avaliação do estado do imóvel

Antes de comprar, avalie o estado do imóvel. Se possível, faça uma vistoria. Se não for possível, esteja preparado para surpresas.

11.2 Reformas essenciais vs. reformas estéticas

Tipo de Reforma	Descrição / Prioridade
Essenciais	Estrutura, elétrica, hidráulica telhado — ALTA PRIORIDADE
Estéticas	Pintura, piso, acabamentos — PRIORIDADE MÉDIA
Luxo	Decoração, paisagismo — PRIORIDADE BAIXA

11.3 Orçamento: como não estourar o planejado

1. Faça um orçamento detalhado antes da reforma 2. Adicione uma reserva de 30% para imprevistos 3. Pesquise fornecedores antes de contratar

11.4 O impacto da reforma no preço de venda

Uma reforma bem-feita pode valorizar o imóvel em 20-40%. Uma reforma mal-feita pode não agregar valor ou até reduzir o preço.

11.5 Quando vale a pena não reformar e vender "como está"

Em alguns casos, é melhor vender o imóvel "como está" (no estado em que se encontra) para investidores que preferem fazer a reforma eles mesmos.

Capítulo 12: A Venda — Lucro Realizado

12.1 Precificação: como chegar ao preço justo de mercado

1. Pesquise imóveis similares na região (Zap Imóveis, VivaReal) 2. Consulte o FipeZap para referência 3. Considere a localização, o estado e o tamanho do imóvel

12.2 Estratégias de venda

Estratégia	Vantagem / Desvantagem
Imobiliárias tradicionais	Alcance, expertise / Comissão alta (5-6%)
Venda direta (OLX, Zap, VivaReal)	Economia de comissão / Trabalho do vendedor
Venda para outros investidores	Venda rápida / Preço mais baixo
Leilão novamente	Venda rápida / Preço abaixo do mercado

12.3 O prazo médio de venda: 12 meses (e como reduzir)

A média de vendas são 12 meses. Para reduzir este prazo:

1. Precifique de forma competitiva 2. Invista em fotos profissionais 3. Prepare o imóvel para visitação 4. Divulgue em múltiplas plataformas

12.4 A negociação: dar desconto para vender rápido

Às vezes, dar um pequeno desconto de 3-4% pode acelerar a venda e aumentar seu ROI (Retorno sobre Investimento) no longo prazo.

12.5 Tributação da venda: quando há imposto sobre o ganho

Ao vender o imóvel por mais do que o custo de aquisição, a diferença é ganho de capital, sujeito ao Imposto de Renda da pessoa física, com alíquotas progressivas: 15% até R$ 5 milhões de ganho; 17,5% de R$ 5 milhões a R$ 10 milhões; 20% de R$ 10 milhões a R$ 30 milhões; e 22,5% acima de R$ 30 milhões. Há duas isenções importantes:

1. Imóvel único de até R$ 440 mil, sem outra venda nos últimos 5 anos (art. 23 da Lei 9.250/95). 2. Venda de imóvel residencial com reaplicação integral do valor em outro imóvel residencial no país, em até 180 dias (art. 39 da Lei 11.196/2005). A reaplicação parcial, em obra ou em terreno, não garante a isenção.

O ganho tributável é apurado no GCAP e recolhido por DARF. Mesmo quando há isenção, a venda deve ser informada na declaração. Este texto é informativo e não substitui a orientação de um contador.

PARTE IV — A ESTRATÉGIA

Capítulo 13: A Matemática do Lucro

13.1 ROI (Retorno sobre Investimento): como calcular

O ROI (Return on Investment) é a medida do lucro em relação ao investimento total.

Fórmula: ROI = (Lucro / Investimento Total) × 100

Exemplo prático:

• Imóvel comprado por R$ 180.000 • Custos (reforma, impostos, etc.): R$ 50.000 • Investimento total: R$ 230.000 • Venda por R$ 320.000 • Lucro: R$ 90.000

ROI = (90.000 / 230.000) × 100 = 39,1%

13.2 ROE (Retorno sobre o Patrimônio): o indicador definitivo

O ROE (Return on Equity) mede o retorno sobre o capital próprio investido.

Fórmula: ROE = (Lucro / Capital Próprio) × 100

13.3 Exemplo prático passo a passo

Passo 1: Identificar o imóvel no leilão - Valor de mercado: R$ 350.000 - Lance mínimo: R$ 180.000

Passo 2: Participar do leilão - Lance vencedor: R$ 180.000

Passo 3: Custos adicionais - Reforma: R$ 40.000 - ITBI: R$ 7.200 (2%) - Comissão do leiloeiro: R$ 3.600 (1%) - Total de custos: R$ 50.800

Passo 4: Venda - Preço de venda: R$ 320.000 - Comissão da imobiliária: R$ 19.200 (6%)

Passo 5: Cálculo do lucro - Receita: R$ 320.000 - Custos totais: R$ 50.800 + R$ 19.200 = R$ 70.000 - Lucro: R$ 250.000

13.4 Planilha de cálculo: baixe e use

Incluímos uma planilha de cálculo de ROI no Apêndice C. Baixe e use para suas análises.

Capítulo 14: Comparação com Outros Investimentos

14.1 Poupança: ~6% ao ano vs. leilão em 12 meses

Investimento	Retorno Anual	Observação
Poupança	~6%	Baixo retorno
Leilão Imobiliário	30-60% (12 meses)	Alto retorno

14.2 Títulos de renda fixa (Tesouro Direto, CDBs)

Investimento	Retorno Anual	Observação
Tesouro Selic	~10%	Baixo retorno
CDBs	~11-12%	Retorno limitado
Leilão Imobiliário	30-60% (12 meses)	Retorno superior

14.3 Ações e a Bolsa de Valores (Ibovespa)

Investimento	Retorno Anual	Observação
Ibovespa	Variável (10-20%)	Volatilidade alta
Leilão Imobiliário	30-60% (12 meses)	Mais previsível

14.4 Fundos Imobiliários (FIIs)

Investimento	Retorno Anual	Observação
FIIs	8-12%	Dividendo mensal
Leilão Imobiliário	30-60% (12 meses)	Retorno superior

14.5 Criptomoedas: o risco não compensa

Investimento	Retorno Anual	Observação
Criptomoedas	Variável (negativo)	Especulação
Leilão Imobiliário	30-60% (12 meses)	Ativo real

14.6 Por que o leilão imobiliário é mais previsível

Diferentemente de ações ou criptomoedas, o valor de um imóvel é relativamente estável no curto prazo. Hoje em dia os preços dos imóveis são de fácil consulta por qualquer pessoa usando os recursos digitais

disponíveis na internet. Além disso, os preços desses imóveis não variam muito no curto prazo. Caso você compre um imóvel hoje, daqui um ano seu valor não será muito diferente.

Capítulo 15: Os 3 Pilares do Sucesso

Para que o retorno real seja alcançado, é necessário que algumas condições sejam cumpridas:

15.1 Primeiro Pilar: Evitar Disputa

Procure leilões onde haverão menos disputas.

Estratégias:

• Leilões em cidades menores • Imóveis com algum "defeito" que assusta os iniciantes • Horários e datas estratégicas (leilões em dias úteis, horário comercial)

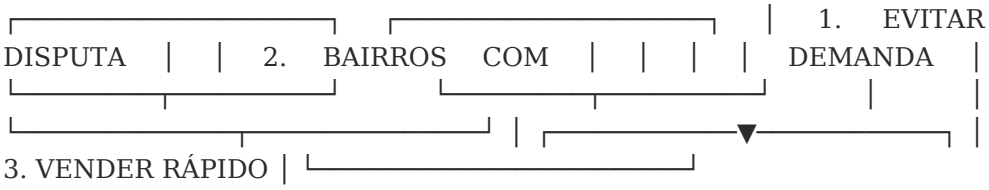
15.2 Segundo Pilar: Escolher Bairros com Demanda

Busque imóveis com público interessado. Não adianta comprar um imóvel num bairro distante onde ninguém procura tanto. Ao contrário, procure bairros centralizados com mais busca de imóveis.

15.3 Terceiro Pilar: Vender Rápido

Imóvel bom, situado em bom bairro, com um pequeno desconto de 3-4%, tem maior chance de ser vendido rápido.

15.4 A interação entre os pilares



Capítulo 16: A Mágica dos Juros Compostos Aplicada aos Leilões

16.1 Um negócio por ano: é possível?

Considerando que a média de venda são 12 meses, é possível fazer um negócio por ano. Com um pouco de experiência e dedicação, dá para encontrar uma casa por ano.

16.2 Projeção de 10, 20 e 30 anos

Considerando um ROE (Retorno sobre o Patrimônio) de 35% ao ano:

Período	Patrimônio (partindo de R$ 100k)
10 anos	R$ 2.000.000

Nota: as projeções acima assumem retorno constante, sem descontar inflação, impostos, vacância ou custos de transação. Trate-as como ilustração matemática, não como expectativa de resultado.

16.3 O exemplo de Warren Buffett (20% a.a.) vs. o Leilão (35% a.a.)

Warren Buffett, o maior investidor da bolsa americana e consequentemente do mundo, conseguiu ao longo de sua carreira um ROE médio de 20%, considerando que todo dinheiro seria reinvestido.

Com um ROE de 20%, investindo R$ 100 mil hoje:

Período	Patrimônio (partindo de R$ 100k)
10 anos	R$ 620.000

Com um ROE de 35% (leilão imobiliário):

Período	Patrimônio (partindo de R$ 100k)
10 anos	R$ 2.000.000

16.4 O limite do modelo: quando o patrimônio cresce demais

Obviamente, quanto maior ficar o seu patrimônio, mais difícil será encontrar imóveis de grandes valores para continuar fazendo essa

multiplicação. Mas somente com esse exemplo, dá para ver que é possível alcançar grandes retornos com imóveis em leilão.

Quando você tiver 40 milhões, você não vai mais comprar imóveis de 100 mil. Você vai ter que comprar imóveis maiores. 40 milhões será uma carteira de imóveis, aí você já vai precisar de um auxílio técnico, às vezes um escritório especializado de vendas imobiliárias. Quer dizer, você vai crescer junto.

Capítulo 17: Diversificação e Gestão de Risco

17.1 Por que não colocar todo o dinheiro em um único imóvel

A diversificação é a estratégia válida para diminuirmos os riscos e não ficarmos dependentes de um ou dois investimentos.

17.2 Combinando leilões com renda fixa e ações

Se você é jovem, com poucos compromissos e muito tempo pela frente, você tem mais espaço para tomada de risco, considerando que as consequências serão melhores e você terá tempo de sobra para correr atrás de um eventual prejuízo.

Agora, se você já é um cara mais velho, com mais compromissos, responsabilidades, com menos tempo de vida, o que gostaria de fazer são ativos mais seguros e menos voláteis.

17.3 A carteira de imóveis: quando o patrimônio cresce, o negócio muda

À medida que seu patrimônio cresce, você precisará de:

• Auxílio técnico • Escritório especializado de vendas imobiliárias • Advogados e contadores

17.4 Como sair do mercado imobiliário e migrar para outros ativos

A diversificação deve ser utilizada neste balanço entre investimentos de alto e baixo risco. O que para mim faz mais sentido é: diversifique.

PARTE V — O PERIGO

Capítulo 18: Os Riscos Reais (Que Ninguém Te Conta)

18.1 Risco de ocupação: o custo oculto

O imóvel pode estar ocupado. Se estiver sendo ocupado, a possibilidade de requerer judicialmente a imissão na posse pode levar algum tempo, além de mais custos judiciais. A desocupação pode levar de 6 meses a 2 anos.

18.2 Risco jurídico: dívidas e documentação incompleta

O imóvel pode ter dívidas ocultas (IPTU, condomínio, penhoras) que podem se tornar responsabilidade do novo proprietário. É fundamental analisar a matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis.

18.3 Risco de reforma: orçamento estourado

O imóvel pode estar em condições precárias, exigindo reformas que ultrapassem o orçamento previsto. Sempre adicione uma reserva de 30% para imprevistos.

18.4 Risco de liquidez: imóvel encalhado

O imóvel pode demorar mais de 12 meses para ser vendido, prendendo o capital do investidor.

18.5 Risco de disputa: lance muito alto

O lance pode ser inflacionado pela disputa, corroendo o lucro.

18.6 Risco macroeconômico: juros, inflação e crise

O mercado imobiliário pode ser afetado por crises econômicas, aumento dos juros e inflação.

Capítulo 19: Como Evitar Golpes e Falsas Promessas

19.1 O golpe do "imóvel com 94% de desconto"

Desconfie de promessas de descontos milagrosos. O desconto real costuma ser entre 30% e 60% do valor de mercado, não 94%.

19.2 Desconfie de vendedores de "curso milagroso"

Muitos vendedores de cursos prometem ficar rico com leilões, mas nunca participaram de um leilão na vida.

19.3 Como verificar a idoneidade do leiloeiro

1. Consulte o registro do leiloeiro na Junta Comercial 2. Verifique se há processos contra ele 3. Pesquise a reputação na internet

19.4 Consultando certidões negativas e antecedentes

Sempre solicite certidões negativas de ações ou execuções movidas contra o leiloeiro no Fórum Cível Federal e local correspondente a seu domicílio e relativo ao último quinquênio.

19.5 Sites falsos e phishing: como se proteger

• Sempre verifique o domínio do site do leiloeiro • Não clique em links suspeitos • Confirme o endereço do site diretamente com o leiloeiro

Capítulo 20: Quando Não Comprar um Imóvel em Leilão

20.1 Sinais vermelhos no edital

• Ocupação não informada • Dívidas não especificadas • Valor mínimo muito baixo (pode indicar problemas graves) • Documentação incompleta

20.2 Imóveis com problemas estruturais graves

• Rachaduras • Infiltrações • Problemas de fundação • Condenação pela prefeitura

20.3 Bairros com baixa demanda ou violência

• Baixa procura por imóveis • Aumento da violência • Desvalorização contínua

20.4 Ocupação com criança, idoso ou pessoa com deficiência

A desocupação de imóveis ocupados por esses grupos é mais difícil e demorada.

20.5 Imóveis em área rural ou de fronteira (para estrangeiros)

Para estrangeiros, a compra de imóveis rurais ou em área de fronteira exige autorização do INCRA ou do Conselho de Defesa Nacional.

20.6 Quando o desconto não compensa o risco

Se o desconto for pequeno (menos de 30%), o risco pode não compensar. Avalie se o potencial de lucro justifica o risco.

PARTE VI — A PRÁTICA

Capítulo 21: Seu Primeiro Leilão — Checklist Completo

21.1 Mês 1: Estudo e preparação

☐ Leia este livro duas vezes ☐ Separe o capital (no mínimo R$ 50 mil para começar) ☐ Abra conta em banco e tenha o CPF em dia

21.2 Mês 2: Seleção de imóveis e análise de editais

☐ Analise 10 editais por dia ☐ Faça uma planilha de oportunidades ☐ Visite os imóveis (se possível)

21.3 Mês 3: Participação e arrematação

☐ Defina seu lance máximo (não ultrapasse!) ☐ Participe de 3 leilões como "treino" ☐ Arremate seu primeiro imóvel

21.4 Pós-arrematação: documentos e pagamento

☐ Pague o lance (ou a entrada) ☐ Aguarde a homologação (se judicial) ☐ Registre a arrematação no cartório

21.5 Após a posse: reforma e preparação para venda

☐ Avalie o estado do imóvel ☐ Faça as reformas essenciais ☐ Prepare o imóvel para venda

Capítulo 22: Estudos de Caso Reais

Como ler os números deste capítulo: o ROI é o lucro dividido pelo investimento total, que soma compra, custos e reforma. Os valores são arredondados. A origem de cada caso está indicada no rótulo que o acompanha.

22.1 Caso 1: O apartamento da Vila Madalena (o case do autor) [RÓTULO: RELATO DO AUTOR, sem documentação anexa]

Em agosto, arrematei um apartamento na Vila Madalena, em São Paulo capital, por R$ 180 mil reais. Gastei mais de R$ 50 mil com outras despesas. Passou-se um tempo, revendi o bem por R$ 320 mil reais. É um lucro, portanto, de R$ 90 mil em menos de 12 meses.

Item	Valor
Compra	R$ 180.000
Custos	R$ 50.000
Investimento	R$ 230.000
Venda	R$ 320.000
Lucro	R$ 90.000
ROI	39,1%

22.2 Caso 2: Imóvel ocupado que demorou 2 anos para desocupar [RÓTULO: ILUSTRATIVO, sem documentação anexa]

Um investidor comprou um imóvel ocupado por R$ 150.000. A desocupação judicial levou 2 anos e custou R$ 40.000 em advogados e custas. Ao final, vendeu por R$ 250.000.

Item	Valor
Compra	R$ 150.000
Custos de desocupação	R$ 40.000
Reforma	R$ 20.000
Investimento total	R$ 210.000
Venda	R$ 250.000
Lucro	R$ 40.000
ROI	19% (em 2 anos)

22.3 Caso 3: O leilão com disputa acirrada que quase deu prejuízo [RÓTULO: ILUSTRATIVO, sem documentação anexa]

Um investidor entrou em uma disputa acirrada e pagou R$ 300.000 por um imóvel avaliado em R$ 350.000. Os custos foram R$ 70.000. A disputa acirrada corroeu todo o lucro.

Item	Valor

Compra	R$ 300.000
Custos	R$ 70.000
Investimento	R$ 370.000
Venda	R$ 370.000
Lucro	R$ 0
ROI	0%

22.4 Caso 4: O imóvel que rendeu 59% de lucro em 6 meses [RÓTULO: ILUSTRATIVO, sem documentação anexa]

Um investidor comprou um imóvel em leilão por R$ 200.000, um imóvel avaliado em R$ 300.000. Gastou R$ 20.000 em reforma e vendeu por R$ 350.000.

Item	Valor
Compra	R$ 200.000
Custos	R$ 20.000
Investimento	R$ 220.000
Venda	R$ 350.000
Lucro	R$ 130.000
ROI	59,1% (em 6 meses)

22.5 Caso 5: O primeiro leilão de um iniciante (erros e acertos) [RÓTULO: ILUSTRATIVO, sem documentação anexa]

Um iniciante comprou um imóvel sem fazer vistoria. Descobriu que precisava de R$ 50.000 em reformas que não havia previsto. No entanto, o imóvel estava em um bairro valorizado e foi vendido rapidamente.

Item	Valor
Compra	R$ 160.000
Custos prev.	R$ 10.000
Custos imprev.	R$ 50.000
Investimento	R$ 220.000
Venda	R$ 280.000
Lucro	R$ 60.000
ROI	27,3%

Capítulo 23: Ferramentas e Recursos Úteis

23.1 Sites para consulta de valor de imóveis

• Zap Imóveis: www.zapimoveis.com.br • VivaReal: www.vivareal.com.br • FipeZap: Índice de preços de imóveis

23.2 Sistemas de busca de leilões

• Sites de leiloeiros oficiais • Portais dos Tribunais de Justiça • Plataformas digitais que reúnem múltiplos leiloeiros

23.3 Planilhas para cálculo de ROI e custos

Incluímos uma planilha de cálculo de ROI no Apêndice C.

23.4 Modelos de contrato e documentos necessários

• Modelo de contrato de compra e venda • Modelo de procuração para representação • Modelo de acordo extrajudicial para desocupação

23.5 Aplicativos para monitoramento de leilões

• Alertas por e-mail • Aplicativos de notificação de leilões • Feeds RSS de editais

23.6 Grupos e comunidades de investidores

• Grupos no WhatsApp e Telegram • Fóruns de investimento imobiliário • Eventos e encontros presenciais

PARTE VII — O FUTURO

Capítulo 24: O Mercado de Leilões no Brasil

24.1 Crescimento do setor nos últimos anos

Os brasileiros descobriram essa possibilidade, foram dar lances para comprar a casa própria pagando bem menos. Além disso, muitas instituições bancárias lotadas de imóveis retomados, que precisavam ser vendidos, facilitaram a negociação.

24.2 O papel da tecnologia e dos leilões online

Uma plataforma digital que reúne imóveis disponíveis em 1.500 leiloeiros está começando a operar. A grande maioria dos leilões hoje ocorre online, facilitando a participação de investidores de todo o país.

24.3 O que esperar para os próximos 10 anos

Jornais como O Globo, O Estado de São Paulo, Valor Econômico têm sessões semanais ensinando tudo sobre leilões e informando as oportunidades de arremate disponíveis. Os comentaristas econômicos das rádios CBN e Bandeirantes já falaram muito sobre o assunto.

24.4 O impacto da inteligência artificial na análise de oportunidades

A inteligência artificial pode ajudar a:

• Analisar milhares de editais rapidamente • Identificar oportunidades com alto potencial de lucro • Prever o valor de mercado dos imóveis • Avaliar riscos jurídicos e de ocupação

24.5 Novas leis e regulamentações

O mercado de leilões continua evoluindo, com novas leis que podem facilitar ou dificultar o investimento. É importante estar atualizado.

Capítulo 25: O Leão e a Gazela — Mentalidade do Investidor

25.1 A importância da paciência

O investidor de verdade espera. Não há atalhos. Ninguém fica milionário em três anos andando de Ferrari ou Lamborghini: essa imagem que circula nas redes não representa a maioria dos investidores. Pode existir para alguém, mas, em geral, não existe no mercado financeiro. Pode existir para alguém, mas em geral no mercado financeiro não existe.

25.2 Não se apaixonar pelo imóvel (apenas pelos números)

Sempre tenha em mente que o imóvel é um investimento, não uma casa para morar. Decisões devem ser baseadas em números, não em emoção.

25.3 Aprender com os erros e seguir em frente

Todo investidor comete erros. O importante é aprender com eles e seguir em frente.

25.4 Construindo patrimônio geracional

Sempre dou o exemplo: imagine o Tio Patinhas. Ele não gostava de perder uma moeda, não gastava com nada. Aquela é a matemática.

25.5 A responsabilidade de ensinar e ajudar outros investidores

Além disso, é necessário estudar e se especializar, ou ter alguém que faça isso. Mesmo que você tenha alguém, você também vai ter que estudar para entender o que está fazendo com seu dinheiro, para depois não vir aquelas histórias que saem no jornal — "eu não vi o que ele fez com meu dinheiro e perdi tudo".

CAPÍTULOS BÔNUS

Capítulo 26 (Bônus): Como o Estrangeiro Pode Investir em Leilões no Brasil

26.1 Requisitos fundamentais: CPF e documentação

O primeiro e mais importante passo para qualquer estrangeiro interessado em participar de um leilão no Brasil é obter o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas). Este é o número de identificação fiscal obrigatório para qualquer transação imobiliária no país.

Como obter:

O processo pode ser realizado através da rede consular brasileira no país de residência do investidor. A inscrição normalmente leva de 2 a 3 semanas para ser concluída.

Documentação básica necessária:

• Passaporte válido (com pelo menos 6 meses de validade) • Certificado de registro do CPF • Comprovante de endereço (conta de luz, água ou extrato bancário) • Procuração com poderes específicos, se utilizar um representante no Brasil (deve ser notarizada e apostilada)

Recomenda-se ainda obter o RNE (Registro Nacional de Estrangeiros), embora não seja estritamente obrigatório para uma única compra.

26.2 Abertura de conta bancária e câmbio

As transações imobiliárias no Brasil são obrigatoriamente realizadas em Reais (BRL). Por isso, o investidor precisa planejar o envio de recursos para uma conta no Brasil.

Conta bancária: É recomendável abrir uma conta em um banco brasileiro para viabilizar a transferência de fundos.

Câmbio: As operações de câmbio devem ser realizadas através de instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil, e o investidor deve estar preparado para fornecer a documentação de origem dos recursos para cumprir as exigências de compliance.

26.3 Participação no leilão: online e presencial

A grande maioria dos leilões imobiliários no Brasil hoje ocorre online, o que facilita a participação de investidores estrangeiros.

Cadastro: O interessado deve se cadastrar na plataforma do leiloeiro antes da data do leilão. Este cadastro exige a apresentação do CPF e da documentação de identidade.

Caução: Muitos leilões exigem o depósito de um valor de caução (geralmente 5% do lance mínimo) para credenciar o participante.

26.4 O edital e a due diligence (análise crítica)

A "due diligence" é a etapa mais crítica e não pode ser negligenciada. Ao contrário das compras tradicionais, o imóvel em leilão é vendido "no estado em que se encontra" ("as is").

O Edital: É o documento que rege o leilão. Deve ser lido atentamente. Ele contém todas as informações sobre o imóvel, dívidas, ocupação e condições de pagamento.

Pesquisa de Registro: A matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis é a certidão de nascimento do imóvel. É essencial analisar este documento para verificar a cadeia de propriedade, a existência de penhoras, hipotecas ou outras dívidas que "sigam" o imóvel.

26.5 Restrições específicas: áreas rurais, fronteira e terrenos de marinha

Enquanto a aquisição de imóveis urbanos é relativamente livre para estrangeiros, a Lei 5.709/71 impõe restrições significativas para imóveis rurais e áreas de interesse nacional.

Imóveis Rurais:

• A aquisição por pessoas físicas estrangeiras é limitada a 50 módulos de exploração indefinida

• Para áreas entre 3 e 50 módulos, é necessária autorização do INCRA • Empresas brasileiras com maioria de capital estrangeiro são equiparadas a estrangeiras para esses fins

Faixa de Fronteira (até 150 km da fronteira): A compra de imóveis rurais ou urbanos nestas áreas por estrangeiros depende de autorização prévia do Conselho de Defesa Nacional.

Propriedades Costeiras (Terrenos de Marinha): A aquisição também encontra restrições.

O descumprimento dessas regras pode levar à nulidade da transação.

26.6 Alternativas e estruturas: Direito Real de Superfície, sociedade com sócio brasileiro

Para contornar as restrições ou otimizar o investimento, existem estruturas alternativas:

Direito Real de Superfície: Permite que o estrangeiro (superficiário) construa ou plante em um imóvel de propriedade de terceiro (concedente), sem adquirir a propriedade do terreno. É uma alternativa para explorar economicamente o imóvel sem enfrentar as restrições à compra de terras.

Sociedade com Sócio Brasileiro: Uma joint-venture com um parceiro brasileiro pode viabilizar negócios no setor rural, diluindo o controle estrangeiro.

Usufruto: Outra alternativa é a constituição de um direito real de usufruto, que garante ao estrangeiro o direito de usar e fruir do imóvel sem ser o proprietário pleno.

26.7 Assessoria jurídica especializada

Um investidor estrangeiro não deve atuar sozinho. A complexidade legal e burocrática torna o suporte de uma assessoria jurídica especializada não apenas recomendável, mas essencial.

Coordenador do processo: Um escritório de advocacia local pode atuar como um "centro de comando", coordenando os aspectos legais, cambiais, de diligência e de registro do negócio.

Preparação prévia: Uma assessoria pode preparar o investidor antes mesmo de ele definir o ativo, assegurando que a estrutura de investimento, os documentos e os canais bancários estejam prontos para a execução.

26.8 Checklist resumido para o investidor estrangeiro

1. Obter CPF 2. Abrir uma conta bancária no Brasil (ou planejar a transferência cambial) 3. Selecionar um imóvel urbano para evitar restrições complexas 4. Realizar uma due diligence completa: analisar o edital, a matrícula do imóvel, dívidas e situação de ocupação

5. Caso necessário, buscar autorizações (INCRA, CDN) com antecedência 6. Contratar uma assessoria jurídica local para conduzir o processo 7. Provisionar recursos para custos além do lance (ITBI, emolumentos, possíveis dívidas)

8. Participar do leilão com um limite de lance predefinido, evitando se envolver em disputas emocionais

Capítulo 27 (Bônus): Leilões de Alto Valor — Como Investir Acima de R$ 1 Milhão

27.1 O mercado de imóveis de luxo em leilão

Imóveis de luxo (acima de R$ 1 milhão) também vão a leilão. O desconto pode ser menor (30-40%), mas o lucro absoluto é maior.

27.2 Captação de recursos: como levantar capital

Para investir em imóveis de alto valor, pode ser necessário:

• Consórcio de investidores • Financiamento • Parceria com outros investidores

27.3 Consórcio de investidores: sindicato de compra

Um sindicato de compra é um grupo de investidores que se unem para comprar um imóvel de alto valor. Cada investidor entra com uma parte do capital e recebe uma parte proporcional do lucro.

27.4 Análise de imóveis comerciais e industriais

Além de imóveis residenciais, é possível investir em imóveis comerciais (escritórios, lojas) e industriais (galpões, fábricas) em leilão.

27.5 A saída estratégica: venda para fundos de investimento

Imóveis de alto valor podem ser vendidos para fundos de investimento imobiliário (FIIs), que pagam um prêmio pela estabilidade e escala.

POSFÁCIO

Uma mensagem final de Solomon Von Herclestein

Quando alguém fala sobre investimentos, é normal que nossa primeira reação seja se sentir desconfiado, pensando que aquela pessoa que está falando quer te vender algo. Normalmente é isso mesmo o que acontece.

Nosso papel é sempre escutar, tentar compreender e tirar nossas conclusões. Algumas vezes, quando o assunto é interessante, estudar sobre ele para ver se realmente a verdade faz sentido.

E é dessa maneira que quero falar sobre os investimentos de imóveis via leilão. A ideia aqui é colocar uma semente sobre o tema na sua cabeça para

que posteriormente você busque conhecimentos e faça com que ela cresça, e quem sabe se transforme na realização dos seus objetivos.

Não tenho dúvida de que quem começar a investir em leilões judiciais de imóveis não irá se arrepender.

O convite para a comunidade de investidores

Agradeço você ter vindo até aqui e ter lido toda esta obra.

Convido você a fazer parte da comunidade de investidores que estão transformando suas vidas através dos leilões imobiliários.

Como entrar em contato com o autor

E-mail: solomonvonherclestein@hotmail.com Telefone: 11 951356262 Substack: solomonvonherclestein.substack.com Podcast: AVVISI (disponível no Spotify) Investing.com: Perfil ativo desde 2018 Redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn

Desejo grandes negócios para você.

APÊNDICES

Apêndice A: Íntegra da Lei 9.514/97 (dispositivos mais relevantes)

Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997

Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências.

Artigo 1º: O Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) tem por finalidade promover o financiamento imobiliário em geral, segundo condições compatíveis com a da formação dos fundos respectivos.

Artigo 2º: Poderão operar no SFI as Caixas Econômicas, os bancos comerciais, os bancos de investimentos, os bancos com carteira de crédito imobiliário, a sociedade de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e, a critério do Conselho Monetário Nacional (CMN), outras entidades.

Artigo 3º: As companhias securitizadoras de créditos imobiliários, instituições não financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações, terão por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a emissão e colocação no mercado financeiro de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), podendo emitir outros títulos de crédito, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com as suas atividades.

Apêndice B: Glossário de Termos Técnicos (Common Law vs. Civil Law)

Termo	Definição	Aplicação no Contexto
Arrematação	Ato pelo qual o comprador adquire o imóvel em leilão	Processo de compra em leilão
Alienação Fiduciária	Transferência da propriedade como garantia	Garantia de dívida
CRI	Certificado de Recebíveis Imobiliários	Título de crédito imobiliário
Common Law	Sistema jurídico baseado em precedentes	Base para contratos financeiros internacionais (~80% dos contratos transfronteiriços)
Civil Law	Sistema jurídico baseado em códigos escritos	Sistema jurídico brasileiro
Edital	Documento que rege o leilão	"A bíblia" do leilão
Homologação	Aprovação judicial da arrematação	Formalização da arrematação
Imissão na Posse	Ação judicial para tomar posse	Tomar posse do imóvel arremat.
ITBI	Imposto de Transm. de Bens Imóveis	Custo de compra (2-4%)
Leilão Extrajudicial	Leilão fora do proc. judicial	Inadimplência de 3+ parcelas
Leilão Judicial	Leilão dentro de processo judicial	Cobrança de dívida imobiliária
Matrícula	Doc. do cartório com histórico	Histórico do imóvel
ROI	Retorno sobre Investimento	Lucro / Investimento (em %)
ROE	Retorno sobre Patrimônio	Lucro / Capital Próprio (em %)
SFI	Sistema de Financiamento Imobiliário	Marco regulatório dos leilões
Stare Decisis	Princípio da Common Law	Vinculação a precedentes

Apêndice C: Modelo de Planilha de Cálculo de ROI

PLANILHA DE ANÁLISE DE INVESTIMENTO EM LEILÃO IMOBILIÁRIO

Dados do Imóvel: Endereço: _____ Valor do Lance: R$ _____ Valor de Mercado Estimado: R$ _____ Desconto: _____%

Custos: ITBI (2-4%): R$ _____ Comissão do Leiloeiro (1-5%): R$ _____ Taxas Cartorárias: R$ _____ Reforma: R$ _____ Dívidas (IPTU, Condomínio): R$ _____ Outros: R$ _____ Total de Custos: R$ _____

Investimento Total: Valor do Lance: R$ _____ Total de Custos: R$ _____ Investimento Total: R$ _____

Venda: Preço de Venda Estimado: R$ _____ Comissão da Imobiliária (5-6%): R$ _____ Receita Líquida: R$ _____

Resultado: Lucro: R$ _____ ROI: _____%

Apêndice D: Como Consultar a Lista de Leiloeiros Oficiais

A lista de leiloeiros oficiais é mantida pela Junta Comercial de cada estado. Um leiloeiro só pode atuar se estiver matriculado na junta do estado onde exerce a atividade.

Onde consultar (endereços verificados em outubro de 2026):

RJ: JUCERJA, www.jucerja.rj.gov.br (publica a lista de leiloeiros públicos matriculados)

MG: JUCEMG, jucemg.mg.gov.br/pagina/139/leiloeiros-oficiais

AL: JUCEAL, juceal.al.gov.br/servicos/leiloeiros

ES: JUCEES, www.jucees.es.gov.br/servicos/leiloeiros/

SP: JUCESP, endereço a confirmar antes da publicação

Demais estados: procure "Junta Comercial do [estado] leiloeiros" no site oficial do governo estadual.

Como verificar se um leiloeiro é oficial:

1. Peça o nome completo e o número de matrícula na Junta Comercial.

2. Consulte esse número no site da junta do estado e confirme se o nome e o número batem.

3. Confirme se o cadastro está ativo, sem licença ou suspensão.

4. Peça a certidão de matrícula emitida pela Junta, documento exigido em editais de credenciamento.

5. Desconfie de listas em PDF e de sites que não aparecem na lista oficial. A JUCEMG informa que já detectou listas e sites falsos que usavam nomes de leiloeiros e a marca da junta.

Atenção: o número de leiloeiros por estado é fixado pelas juntas comerciais e pode mudar. Não existe número fixo nacional, e este apêndice não traz quantidades.

Apêndice E: Perguntas Frequentes (FAQ)

1. É seguro comprar um imóvel leiloado?

Arrematar o imóvel em leilão é muito atrativo. Contudo, essa transação pode se tornar complexa para quem não tem o conhecimento jurídico necessário para a condução do negócio. Para garantir uma boa negociação e tranquilidade na compra, é primordial contar com uma assessoria especializada em leilão de imóveis.

2. Qual é o desconto médio em leilões?

Os descontos variam conforme o imóvel, a praça e o edital. Na prática, costumam ficar entre 30% e 60% do valor de mercado.

3. Posso financiar a compra?

Muitas instituições bancárias facilitaram a negociação, parcelaram o valor do arremate e, em muitas vezes, até financiaram o lance vencedor, com prazo quase tão extenso quanto de um empréstimo imobiliário e com taxas reduzidas.

4. O que acontece se o imóvel estiver ocupado?

Se o imóvel estiver ocupado, a possibilidade de requerer judicialmente a imissão na posse pode levar algum tempo, além de mais custos judiciais.

5. Quanto tempo leva para vender?

A média de vendas são 12 meses.

6. Qual é o ROI médio?

Considerando todos os custos envolvidos com a aquisição de um imóvel e as despesas de venda, é possível alcançar, em um único negócio, um ROI entre 50% e 60%.

7. Estrangeiros podem participar de leilões no Brasil?

Sim. Estrangeiros podem participar de leilões no Brasil, mas devem obter CPF e observar restrições específicas para imóveis rurais e em áreas de fronteira.

ERRATA E ATUALIZAÇÕES

Esta edição foi revisada em 23 de outubro de 2026. Correções e atualizações serão publicadas pelo autor em canal a ser divulgado. Quem encontrar erro pode informar pelo contato indicado ao final do livro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referências verificadas em 23 de outubro de 2026.

1. BRASIL. Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997. Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências.

2. BRASIL. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, e altera a Lei nº 9.514/1997.

3. BRASIL. Lei nº 14.711, de 30 de outubro de 2023. Altera o regime das garantias, incluindo a Lei nº 9.514/1997.

4. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil.

5. BRASIL. Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas (art. 23: isenção na venda de imóvel residencial).

6. BRASIL. Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005 (art. 39: reinvestimento na venda de imóvel residencial).

7. BRASIL. Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 1971. Regula a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros.

8. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 2.096.465/SP. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma.

9. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgInt nos EDcl no REsp 1.931.921/SP. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 2021.

10. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 2.126.726/SP (Tema 1.288). Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção.

11. ANBIMA. Cautela do investidor favorece renda fixa de menores prazos no primeiro trimestre de 2026. Disponível em: anbima.com.br.

12. INSTITUTE OF ADVANCED LEGAL STUDIES (IALS), UNIVERSITY OF LONDON. Book Launch of Contemporary Law in Common Law and Civil Law. Notícia publicada em 2025. Disponível em: ials.sas.ac.uk.

13. RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Solução de Consulta sobre isenção de ganho de capital na venda de imóvel residencial (IRPF). [número a completar antes da publicação]

ÍNDICE REMISSIVO

Arrematação ..... Capítulo 9 Common Law ..... Capítulo 1, 26 CRI ..... Capítulo 2 Edital ..... Capítulo 5 Estrangeiro ..... Capítulo 4, 26 Homologação ..... Capítulo 9 Imissão na Posse ..... Capítulo 10 ITBI ..... Capítulo 9 Leilão Extrajudicial ..... Capítulo 3 Leilão Judicial ..... Capítulo 3 Leiloeiro ..... Capítulo 8 Ocupação ..... Capítulo 10 ROI ..... Capítulo 13 SFI ..... Capítulo 2

SOBRE O AUTOR

Solomon Von Herclestein é estrategista financeiro, economista formado pela Faculdade Estácio de Sá, com cursos complementares na Bocconi University (Itália), Harvard University e Yale University (EUA). Possui 141 certificações globais, incluindo credenciamentos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Interpol, com foco em prevenção à fraude, compliance internacional e crimes financeiros.

É colaborador do Investing.com desde 2018, onde desenvolveu e utiliza a métrica proprietária HUE (Herdade Única Efetiva), um indicador de retorno ajustado por risco e custos. É autor do Substack "Solomon Von Herclestein" e apresentador do podcast AVVISI — cuja tagline é "Just signal. Just Avvisi" — dedicado à inteligência financeira discreta para investidores de alta renda.

Atua como Arquiteto Privado para indivíduos e famílias de ultra-alto patrimônio (UHNW), com expertise em tesouraria, derivativos, crédito estruturado e leilões imobiliários. Seu método Warrior-Scholar — síntese de Kenjutsu (disciplina samurai), Xadrez (estratégia) e Pôquer (gestão de risco sob incerteza) — orienta sua abordagem de proteção e expansão de patrimônio intergeracional.

Possui formação complementar em Common Law pela University of London, através do Institute of Advanced Legal Studies (IALS), participando do seminário internacional "New Trends in the Common Law" desde 2018, consolidando expertise em estruturação de negócios transfronteiriços.

Seu lema é: "Until now, the Lord has helped me" — uma declaração de gratidão, propósito e integridade que emoldura todo o seu trabalho.

CONTATO

E-mail: solomonvonherclestein@hotmail.com Telefone: 11 951356262 Substack: solomonvonherclestein.substack.com Podcast: AVVISI

(disponível no Spotify) Investing.com: Perfil ativo desde 2018 Redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn

"O objetivo não é apenas lucro, mas o domínio do campo de batalha financeiro através de intelecto superior e disciplina inabalável."

FIM DO LIVRO

Publicado por Solomon Von Herclestein Data: 2026 Versão: Edição Completa e Corrigida Total de Capítulos: 27 (25 + 2 Bônus) Total de Apêndices: 5